

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1543/2538

นายเฝ้า แดงเกื้อสกุลหรือแดงนภาพรกุล

โจทก์

นายธีระพรรณ พัฒนพลานนท์

จำเลย

นายธีระพรรณ พัฒนพลานนท์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อเท็จจริง และคดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลย ออกจากที่พิพาทมีค่าเช่าไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง ไม่รับฎีกาของจำเลย คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมด จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ว่า สัญญาเช่าระหว่างโจทก์และจำเลยเป็นสัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาหรือไม่ ซึ่งต้องพิเคราะห์ถึงเจตนาอันแท้จริงของโจทก์และจำเลยโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนและฎีกาที่ว่าโจทก์บอกเลิกสัญญาเช่าโดยชอบแล้วหรือไม่เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลย ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากที่พิพาทและส่งมอบที่พิพาทให้โจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ปีละ 30,000 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะส่งมอบที่ดินที่เช่าคืนโจทก์ คำขออื่นให้ยก ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 146) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 148)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยที่ว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 3วินิจฉัยว่าอุทธรณ์
ของจำเลยเป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ เป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายนั้นเป็นฎีกาในปัญหา ข้อกฎหมาย ให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยที่ว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 3วินิจฉัยว่าอุทธรณ์
ของจำเลยเป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ เป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายนั้นเป็นฎีกาในปัญหา ข้อกฎหมาย ให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

(อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-มหินทร์ สุรดิษฐ์กูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>